

1501847-41.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que no caso dos autos sequer há falar na figura do furto privilegiado, face a reincidência e maus antecedentes do acusado..

Sobre o tema:

"FURTO - Absolvição, sob o fundamento de atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância - Inadmissibilidade. No crime de furto, a circunstância de ser irrisório o valor da res furtiva aliada à ausência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501847-41.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501847-41.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202596/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 26365672 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2202596 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANKLIN BARRETO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

FRANKLIN BARRETO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia a 26 de julho de 2022, por volta das 20h13min, no Shopping Bonsucesso, situado na Estrada da Água Chata, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, 01 torneira elétrica e 02 chaves de soquete, avaliadas, no total, em cerca de R\$ 370,00 (Auto de fls. 14), pertencentes à empresa vítima Lojas Mel (fls. 74/75).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/69).

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2022 (fls. 76/77).

O réu foi citado (fls. 87/90) e apresentou resposta à acusação, com rol de

testemunhas comuns (fl. 95).

Em 04 de outubro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 96/99).

Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (fls. 14/15), fotografia (fl. 38), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado FRANKLIN BARRETO DA SILVA, em solo policial, disse que está precisando de dinheiro e, por impulso, decidiu pegar algumas coisas na loja em que estava colocando-as na mochila que carregava consigo. Diz que colocou uma torneira e duas chaves. Dirigiu-se ao caixa e pegou uma bala, que chegou a pagar por essa bala e então se dirigia para fora, porém, no caminho da saída arrependeu-se do que estava fazendo e começou a voltar para as prateleiras para devolver os itens que estavam em sua mochila, momento no qual foi abordado pelo segurança, quem disse que ele tinha itens da loja na mochila e não tinha pagado por eles. Aguardou a chegada da polícia militar e foi para a Delegacia. Não está machucado. Recebe nota de Culpa, comunicou sua convivente Dayane de sua prisão. Ciente da fiança arbitrada em um salário-mínimo, mas que não possui meios de recolhê-la no momento (fl. 06). Em juízo, confessou a prática delitiva, alegando ter praticado o crime para comprar leite para o filho. Iria vender os objetos. Já foi processado por roubo

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha MARIA MARLENE RUFINO CAETANO, ouvida apenas em solo policial, declarou que exerce a função de encarregada na loja que vende diversos produtos. Elucida que estava no exercício de suas funções e depois soube que funcionários detiveram a pessoa depois identificada como Franklin, pela prática de furto. Quando o viu, ela já tinha sido detido, após subtrair uma torneira elétrica com valor de venda R\$ 189,99 e duas chaves de soquete avaliadas em R\$ 89,99, cada uma. Elucida que é o que sabe, não tendo mais nada a agregar. Acionaram a PM e enquanto ele o aguardava confessou. Recebe os produtos em auto próprio (fl. 05).

A testemunha JESSICA FABIANE CRUZ NICOLAU, em solo policial, declarou que trabalha como gerente nas "Lojas Mel". Elucida que estava trabalhando quando o segurança que fica no sistema de monitoramento falou que o rapaz que depois soube se chamar Franklin estava colocando objetos no interior da mochila, sendo que já teria colocado uma torneira elétrica. Elucida que começou a acompanhar as imagens e viu que ele pegou uma saco de balinhas e apenas pagou por elas, não tendo apresentado os demais produtos. Diante deste fato, quando ele passou na porta da loja, o segurança Fabio o deteve e ele abriu a mochila e lá estava a torneira elétrica com valor de venda R\$ 189,99 e mais duas chaves de soquete avaliadas em R\$ 89,99, cada uma, também subtraídas da loja. Acionaram a PM e enquanto ele o aguardava confessou e prática do furto (fl. 04). Em juízo, disse ser gerente da loja. No dia o réu foi visto por Fábio, por meio do sistema de vigilância, ocultando produtos na loja em sua mochila. Para disfarçar, ele comprou algumas balas e logo saiu da loja. Ele foi abordado após sair da loja por Fábio, tendo sido encontrado com ele os objetos subtraídos. Negou conhecer o acusado.

A testemunha FABIO FERNANDES BRITO, em solo policial, declarou que trabalha como segurança nas "Lojas Mel". Elucida que por volta das 20h00 estava trabalhando olhando o sistema de monitoramento quando viu o rapaz que depois soube se chamar

Franklin colocando uma torneira elétrica no interior da mochila, com nítido propósito de não pagar. Elucida que começou a acompanhar e avisou a gerente. Elucida que o sistema de monitoramento tem pontos cegos e não viu ele colocar outros objetos na mochila. Elucida que após ele passar no caixa, pois pagou balinhas para disfarçar, o deteve após ele sair da loja. Aduz que ele abriu a mochila e lá estava a torneira elétrica com valor de venda R\$ 189,99 e duas ferramentas do tipo chaves com jogo de soquetes avaliadas em R\$ 89,99, cada uma, que também eram da loja e foram subtraídas. Acionaram a PM e enquanto ele o aguardava confessou (fl. 02). Em juízo, informou ser segurança da loja. Confirmou ter visto o réu pegando objetos da loja e colocando em uma sacola através das câmeras de monitoramento. O réu passou pelo caixa e comprou um saquinho de balas. Quando estava saindo da loja, foi abordado. Na mochila do réu foram encontrados os objetos furtados. Negou conhecer o acusado.

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida dos depoimentos das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, além do fato de Franklin ter sido abordado quando deixava o estabelecimento, em poder da res furtiva, forçoso reconhecer que restou demonstrada, de forma inequívoca, a participação do réu na ação criminosa retratada nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

Os funcionários empresa vítima Lojas Mel apresentaram versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

De outra banda, o fato do acusado ter sido surpreendido na posse dos pertences furtados, reforça a procedência da acusação, mormente porque não justificada a posse do bem.

Nessa esteira: “a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, a impor a ele a apresentação de indicativo da licitude ou, ao menos, que não tinha condições de depreender tal circunstância” (TJESP, Apelação Criminal nº. 0775642-41.2009.8.26.0577, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado 20-10-2015).

O crime, no entanto, não se consumou, uma vez que o segurança da empresa já estava monitorando o denunciado pelo setor de câmeras, passando a acompanhá-lo. Quando Franklin saiu do estabelecimento, foi abordado e detido contendo na mochila dos pertences subtraídos.

Nesse sentido, o réu iniciou a execução do crime de furto ao subtrair os objetos, porém não houve consumação, pois não se inverteu de fato a posse da res furtiva, a qual não ingressou na livre disponibilidade do agente (amotio) (STJ. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 572)).

Neste ponto, levando em conta o iter criminis percorrido, entendo que o acusado chegou muito próximo da consumação delitiva, razão pela qual deve-se aplicar a redução mínima, ou seja, 1/3 (um terço).

Por fim, não se nega que os objetos encontrados em poder do réu eram de pequeno valor (R\$ 370,00), todavia, tal importância não deve ser considerada ínfima e insignificante em face dos padrões da sociedade atual, pois corresponde a quantia superior a 25% do salário mínimo vigente.

Ademais, a conduta do acusado não pode ser considerada insignificante para o direito penal, isto porque, não se pode ignorar o direito líquido e certo da vítima possuir seu bem, qualquer que seja o valor econômico a ele atribuído, dando, ao mesmo tempo, guarida para que o criminoso se apodere e usufrua de coisa alheia, privando o legítimo titular do uso e gozo daquilo que lhe pertence.

Se isso não bastasse, ainda que o delito seja de pequena ofensividade, não pode ser considerado um indiferente penal, pois a falta de repressão a tal delinquência representaria estímulo a pequenos furtos, cuja reiteração importaria desequilíbrio da ordem pública e da paz social.

A suposta insignificância da conduta, portanto, não pode ser utilizada para legitimar a falta de aplicação da lei, isto é, a impunidade. Não há que se descurar, pois, de dados importantes para aferir a prescindibilidade da tutela

penal, que se apoia não só na ideia de prevenção geral, dirigida a todos os cidadãos, mas também e em especial ao agente, visando a sua ressocialização e reeducação.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria cada uma das condutas consideradas isoladamente, posto que tidas por insignificantes.

Nunca é demais lembrar que o direito penal brasileiro não mostra desprezo pelo pequeno dano e/ou potencial ofensividade da conduta do agente, como se observa do quanto disposto nos artigos 129, § 5º; 155, § 2º; 170; art. 171, § 1º, todos do Código Penal. O que se observa, portanto, é que a menor ofensividade da conduta não permite a impunidade ao autor de um ilícito, mas sim deve servir para graduar a sanção dirigida aos agentes, sendo certo que no caso dos autos sequer há falar na figura do furto privilegiado, face a reincidência e maus antecedentes do acusado.. Sobre o tema:

"FURTO - Absolvição, sob o fundamento de atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância - Inadmissibilidade. No crime de furto, a circunstância de ser irrisório o valor da res furtiva aliada à ausência de prejuízo não se mostram hábeis para afastar a responsabilidade criminal do acusado, absolvendo-o, sob o fundamento de atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância." (TACrimSP - Ap. nº 1.281.339/4 - Pompéia - 13ª Câmara - Relator Teodomiro Méndez - j. 11.12.2001).

"FURTO - Pretendida absolvição em face do valor irrisório da res furtiva - Inadmissibilidade - Restrição do alcance do princípio da insignificância - Condenação mantida. O fato de as coisas furtadas terem valor irrisório não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da criminalidade, visto que no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da tipicidade penal." (TACrimSP - Ap. nº 603.945/5 - 12ª Câmara Relator Emeric Levai - j. 07.05.1990).

"PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - Aplicação ao crime de furto - Impossibilidade. E impossível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto pela relevância de tal ação delituosa para o Direito Penal, pouco importando o valor da coisa." (TACrimSP - Ap. nº 1.173.705/1- São Joaquim da Barra - 16ª Câmara - Relator Ubiratan de Arruda - j. 27.01.2000).

"PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - Furto de miudezas em estabelecimento comercial - Aplicação - Inadmissibilidade. É impossível a aplicação do princípio da insignificância, apegando-se à falta de lesividade econômica do evento, para exoneração da responsabilidade penal pela ocorrência de um crime de bagatela na hipótese de furto de miudezas em estabelecimento comercial, pois o valor do bem objeto da infração, apesar de pequeno, não é irrisório nem ínfimo, ou então estar-se-ia concedendo aos autores dessa prática de delito o perdão judicial em hipótese não prevista em lei ou, o que é mais grave, indevida abolitio criminis, sinalizando, assim, que eventuais candidatos à pilhagem do patrimônio de estabelecimentos como supermercados e outros do gênero estariam munidos de uma verdadeira impunidade, desde agissem com aristotélica moderação, subtraindo apenas coisas de reduzido valor." (TACrimSP - Ap. nº 1.217.955/3 - Campinas - 1ª Câmara - Relator Eduardo Goulart - j. 16.11.2000).

Em sendo assim, de rigor o reconhecimento da tipicidade da conduta praticada pelo réu.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade do acusado, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, até

porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo a dosagem das penas.

Na dosagem das penas, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, pois possui condenações definitivas, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos apurados nestes autos, não aptas a gerar reincidência (processo n.º 0057183-19.2012.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos (2ª execução) e processo n.º 0064873-70.2010.8.26.0224, da 4ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos (1ª execução), conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 52/55 e F.A. de fls. 42/51 e fls. 101/107). Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos apurados (processo n.º 0031413-53.2014.8.26.0224 da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0006677-64.2016.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 52/55 e F.A. de fls. 42/51 e fls. 101/107), sendo, portanto, reincidente. Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho as penas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento de pena a serem consideradas. Presente, por outro lado, a causa de diminuição pela tentativa, assim, reduz as penas de 1/3 (um terço), pelas razões acima expostas, fixando, em definitivo, a reprimenda em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício do sursis, diante do fato do réu ser reincidente.

A despeito da quantidade de pena aplicada, diante dos maus antecedentes e reincidência do acusado, entendo que o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade adequado seria o fechado. Todavia, diante do tempo da prisão cautelar, fixo, desde já, regime SEMIABERTO.

O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Assim, considerando as condições subjetivas, o fato do acusado ser reincidente, ostentar maus antecedentes, além de ter permanecido preso durante todo o processo, faz submergir a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de práticas delitivas, bem como assegurar a futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual não poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR FRANKLIN BARRETO DA SILVA, qualificado nos autos, por infração no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento de 9 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 7 (SETE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.]

O réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado no local onde

estiver preso.

Condeno ao réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 30 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA